

1010529-03.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Gustavo Müller Lorenzato

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... conhecida pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo, o que justificaria uma abordagem mais detalhada para a identificação de possível ilícito. Outrossim, não restou comprovado excesso na conduta dos policiais, não havendo em que se falar em responsabilização da requerida.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos morais - Autor que pretende ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010529-03.2020.8.26.0506 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 31/05/2022 14:30:06, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Gustavo Müller Lorenzato. Eu, subscrevo.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010529-03.2020.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Mário Conceição dos Santos e outro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Müller Lorenzato

Vistos

Trata-se de ação proposta por KELEN AMANDA VINCENTIN DA SILVA e MARIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, aduzindo que, em abordagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo ocorrida em 02.01.2019, sofreram ofensas à integridade moral por meio de "humilhação" consistente em "xingamentos" por parte dos policiais, bem como ao direito de ir e vir, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários mínimos (fls. 01 e ss.). Juntou documentos (fls. 15 e ss.) Deferida a gratuidade aos requerentes (fls. 60) e realizada a citação (fls. 62), a

Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou contestação (fls. 70/82) – juntou documentos (fls. 83/125), alegando, preliminarmente, a impugnação à concessão da gratuidade de justiça; no mais, alegou pela regularidade na conduta dos agentes públicos, inexistindo atuação do Estado na produção dos alegados danos, requerendo a improcedência do pedido, arcando os requerentes com os encargos da sucumbência. Apresentada réplica (fls. 130/137), seguindo-se decisão saneadora (fls. 151/152), afastando a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade de justiça, a partir da qual se produziu de prova oral (fls. 211/214 e 230/232).

Alegações finais por memoriais (fls. 233 e 240/261).

É o breve relato.

PASSO A DECIDIR.

Cabível o julgamento do presente, no estado em que se encontra, destaque-se que o pedido é improcedente, pelos fundamentos a seguir expostos.

Restringe-se a controvérsia à existência de condutas dos policiais militares que caracterizem atos de alegada ofensa à integridade moral dos requerentes, de modo que não faz parte do objeto deste processo eventuais outras condutas dos referidos agentes públicos que não digam respeito ao pedido de indenização de danos morais ora em análise.

Nesse sentido, ressalte-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Os requerentes expõem na petição inicial (fls. 02) que a abordagem foi demasiadamente agressiva e os policiais decidiram “humilhar” os requerentes. Conforme a prova oral produzida em juízo (fls. 211/214 e 230/232), destaca-se que não restou claramente comprovado o que foi alegado na petição inicial, já que não demonstrada a suposta “humilhação” sofrida pelos requerentes quando da abordagem policial. Logo, não restou comprovada efetiva conduta culposa por parte dos agentes públicos.

Além disso, não restou demonstrado conduta abusiva por parte dos policiais. Como restou comprovado pela prova oral produzida em juízo (fls. 211/214 e 230/232), o local onde os requerentes trafegavam se tratava de região conhecida pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo, o que justificaria uma abordagem mais detalhada para a identificação de possível ilícito. Outrossim, não restou comprovado excesso na conduta dos policiais, não havendo em que se falar em responsabilização da requerida.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Ação de indenização por danos morais - Autor que pretende ressarcimento em razão da humilhação e constrangimento durante abordagem policial - Ação julgada improcedente - Apelação do Autor - Repetição dos argumentos iniciais - Danos morais: inoccorrência - Ausência de demonstração de conduta abusiva ou de má-fé dos Réus - Sentença mantida - Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0009688-46.2014.8.26.0082; Relator (a): Marrey Unt; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Posto isso e considerando-se também os depoimentos de fls. 211/214 e 230/232, conclui-se que, apesar dos indícios levantados pelos requerentes, não foram produzidas provas capazes de demonstrar os requisitos para a responsabilização civil da requerida por danos morais, razão pela qual a improcedência é a medida que se impõe.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Porque sucumbente, arcará a parte autora com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da causa, com base no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/2015, rateados proporcionalmente entre os vencidos, atualizado monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a partir daí pela Taxa Selic, na forma da EC 113/2021, observando-se na execução a regra do artigo 98, §3º, CPC/2015, caso a parte vencida seja beneficiária da gratuidade.

Se interposta apelação em face desta, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para

apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ainda, se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).

Caso não haja interposição de recurso, por não haver reexame necessário, certifique-se e intime-se a parte vencedora para que, querendo, dê início ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, cuja inércia ensejará o arquivamento dos autos.

P.I.C.

Ribeirão Preto, "data da assinatura eletrônica à margem".

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA